ט״ז באייר התשע״ח
1 במאי 2018
חוזר ביטוח 2018-1-6
סיווג: בריאות

תיקון הוראות החוזר המאוחד - שער 6 חלק 3 פרק 2 - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, להלן הוראותיי:

1. כללי

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע״ה-2015 (להלן - **התקנות**), קובעות תנאים אחידים לפוליסות הביטוח הפרטיות המציעות כיסוי לניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח והתייעצויות בישראל (להלן - **ביטוח ניתוחים**). סעיף 4 לתקנות מתייחס לאפשרות המפקח להוסיף לביטוח ניתוחים תנאי בדבר השתתפות עצמית.
מטרת חוזר זה היא להגדיר את האופן בו יתאפשר לחברות הביטוח להציע למבוטחים כיסוי לניתוחים הכולל השתתפות עצמית. ביטוח כאמור יאפשר למבוטחים שיהיו מעוניינים בכך לרכוש כיסוי ביטוחי מצומצם יותר ולהוזיל את הפרמיה החודשית.

2. הוראות

בשער 6 בחוזר המאוחד - בחלק 3 הוראות לתכניות ופוליסות ביטוח בריאות

בסעיף 2.1.3 אחרי סימן א׳ יבוא -

״סימן ב׳ - השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים

א. חברת ביטוח המשווקת תכנית לביטוח ניתוחים רשאית להציע למבוטח ביטוח כאמור הכולל דמי השתתפות עצמית בסך של 3,000 ₪ שישולמו על ידי המבוטח בגין ביצוע ניתוח (להלן - **ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית**).

ב. ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית יכלול תנאי לפיו, במקרה שבו עלות הניתוח נמוכה מ-3,000 ₪, על פי ההסדר שבין חברת הביטוח עם נותן השירות המבוקש על ידי המבוטח, תאפשר חברת הביטוח למבוטח לעבור את הניתוח בתנאים שנקבעו לחברת הביטוח עם נותן השירות האמור.

ג. על אף האמור בסעיף קטן (ב), חברות שהוראות סעיפים 14 עד 17 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע״ו-2015, לא חלות עליהן, רשאיות לקבוע השתתפות עצמית של 25%, במקרים שבהם עלות הניתוח, כמפורט בפרט 3 לתוספת הראשונה לתקנות, נמוכה מ - 3,000 ₪.

ד. חברת ביטוח המשווקת ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית, תציע למבוטח לקראת כריתת חוזה ביטוח ניתוחים את כלל האפשרויות לביטוח ניתוחים בחברה וכן את עלותן.

ה. חברת ביטוח המשווקת ביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית תכלול גילוי לגבי גובה ההשתתפות העצמית בטופס ההצעה, בטופס הגילוי הנאות ולצד שם תכנית הביטוח.

ו. חברת ביטוח תאפשר בכל עת למבוטח בביטוח ניתוחים לעבור לביטוח ניתוחים עם השתתפות עצמית ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה נוספת.

רח׳ עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל׳ 02-5317248 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח ניתוחים שיימכרו או יחודשו לאחר יום התחילה.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon